

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 562/2535 นาง จ้วน มีพูล หรือ พูล เพิ่ม
นาง ศิริรัตน์ แท่ง ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1401

โจทก์ใช้ทางเดินผ่านที่ดินของ ท. เพื่อออกสู่ทางสาธารณะโดยท.ยินยอมต่อ
มาท. ขายที่ดินให้จำเลย ดังนี้โจทก์ใช้ทางเดินดังกล่าวนานเท่าใด โจทก์ก็ไม่ได้ภาระ
จำยอม.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อรั้วซึ่งปิดกั้นทางเดินของที่ดินโจทก์ด้านทิศตะวันตก
กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวตลอดถึงถนนสาธารณะ ถ้าจำเลยไม่รื้อให้โจทก์เป็นผู้รื้อ
และเสียค่าใช้จ่ายเอง ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางเดินดังกล่าวเป็นสิทธิแก่โจทก์ หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ใช้ที่ดินโดยอธยาศัย โจทก์จึงไม่ได้สิทธิภาระจำยอม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อรั้วที่ปิดกั้นที่ดินโจทก์ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่ง
ปิดประตูบ้านโจทก์ และทางเดินเข้าออกถนนสาธารณะ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้
โจทก์ทำการรื้อถอนเองโดยโจทก์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระ
จำยอม กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวถึงถนนสาธารณะ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำ
พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับนางเพี้ยน มีพูล และนางเทพ มีพูล ที่ดินด้านใต้ของโจทก์ติดกับที่ดินของนางทบ แดงกวยซึ่งตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 3 และแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข 4 ปรากฏว่าที่ดินของนางทบนั้นทิศใต้จดถนนสาธารณะประโยชน์คือถนนสุขาภิบาล ทิศตะวันออกจดตรอกสาธารณะประโยชน์ นางทบขายที่ดินให้จำเลยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2526 โจทก์และคนในหมู่บ้านที่จะเข้าออกสู่ทางสาธารณะเดินผ่านที่ดินนางทบทางด้านทิศใต้ เพราะทางสาธารณะด้านทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์นั้นเดิมเป็นที่เลน ประชาชนไม่เดินผ่านกัน ปัจจุบันได้สร้างเป็นถนนคอนกรีตแล้ว โจทก์เคยไปร้องเรียนต่อทางอำเภอ นายอำเภอได้เปรียบเทียบแล้วจำเลยยอมเปิดทางให้โจทก์และบริวารเดินผ่านทางที่ปิดได้ 20 วัน ครบแล้วปิดไม่ให้ผ่าน ให้โจทก์ไปฟ้องร้องต่อศาลมีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้เดินผ่านที่ดินของจำเลยก่อนและหลังที่จำเลยจะซื้อจากนางทบรวมเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงได้ภาระจำยอมหรือไม่... ดังนั้นการที่โจทก์ใช้ทางเดินผ่านที่ดินของนางทบเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้นั้น เพราะนางทบยินยอมให้เดินผ่านที่โจทก์อ้างว่าได้ใช้ทางเดินในที่ดินของนางทบมา 10 ปีจึงได้ภาระจำยอมนั้น เมื่อเป็นการใช้โดยเจ้าของที่ดินยินยอมแล้ว แม้จะเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่ได้ภาระจำยอม..."

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ